

ANÁLISIS JURÍDICO Y CARTOGRÁFICO DE PREDIO RURAL



MATRÍCULA INMOBILIARIA

378 – 16229

378 – 13906

NÚMERO PREDIAL NACIONAL

76-520-00-02-00-00-0005-0299-0-00-00-0000

DIRECCIÓN

AYACUCHO O LA BUITRERA

CONTENIDO

1.	IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE.....	3
2.	IDENTIFICACIÓN DEL USO DEL PRESENTE INFORME.....	3
3.	RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL INFORME.....	3
4.	IDENTIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA VISITA.	3
5.	IDENTIFICACIÓN DE LA TRADICIÓN.	4
6.	IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD.	5
7.	IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.....	6
8.	LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PREDIO.....	6
9.	LOCALIZACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO.	7
10.	NORMATIVIDAD URBANÍSTICA DEL PREDIO.....	9
11.	INFORMACIÓN DEL PREDIO.....	12
	DESARROLLO DEL DICTAMEN	12
12.	DETERMINE CON PRECISIÓN CABIDA Y LINDEROS DEL PREDIO OBJETO DE ANÁLISIS.....	12
13.	POLÍGONOS RESULTANTES DEL LEVANTAMIENTO	13
14.	COMPARATIVOS.....	15
	14.1 Primera metodología:	19
	14.2 Segunda metodología:	21
15.	ANÁLISIS PLANO DOS APORTADO POR LA PETICIONARIA.....	24
16.	COMPARATIVO ENTRE EL PLANO DOS Y EL PLANO DE LOS PREDIOS 378-16229 y 378-13906.....	26
17.	ANÁLISIS ESCRITURA 822 DEL 16 DE 1967 DE LA NOTARIA 2 DE PALMIRA.....	27
18.	CONCLUSIONES	28
19.	DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO.....	29
20.	DECLARACIÓN DE NO VINCULACIÓN CON EL SOLICITANTE DE LA VALUACIÓN.	30

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE.

El presente informe es solicitado por: **ROSA EUGENIA SAAVEDRA.**

2. IDENTIFICACIÓN DEL USO DEL PRESENTE INFORME.

Realizar visita a los predios identificados con folio de matrícula 378 – 16229 y 378 – 13906 el día 05 de julio del año 2025 a las 9:00 am. Predio rural ubicado en el corregimiento de La Buitrera zona Ayacucho, con el fin de verificar los linderos del predio. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario para resolver las dudas de la solicitante la intervención del perito topógrafo, para que:

- a)** Determine con precisión cabida y linderos de los predios objeto de este informe.
- b)** Determine con precisión si existe área presuntamente ocupada.
- c)** Analizar planos históricos de los predios objeto de este informe.
- d)** Realizar comparativo entre linderos históricos con respecto a polígono levantado en visita.
- e)** Los demás que consideren pertinentes.

3. RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL INFORME.

El perito no revelará información sobre el informe a nadie distinto a la persona natural o jurídica que solicitó este informe y de ser necesario, solo lo hará con autorización escrita de ésta, salvo en el caso en que el informe sea solicitado por una autoridad competente.

A excepción del objeto del informe por parte de la solicitante, se prohíbe la publicación parcial o total de este informe. Cualquier referencia al mismo, al nombre y afiliaciones profesionales del perito sin el consentimiento emitido por escrito por el perito.

Las descripciones de hechos presentados en este informe son correctas hasta donde el perito alcanza a conocer.

4. IDENTIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA VISITA.

4.1. FECHA DE SOLICITUD DEL DICTAMEN: 28/06/2025

4.2. FECHA DE VISITA AL PREDIO: 05/07/2025

4.3. FECHA DE PRESENTACIÓN INFORME: 12/08/2025

5. IDENTIFICACIÓN DE LA TRADICIÓN.

La historia de un predio rural no solo está escrita en sus linderos físicos, sino también en la memoria jurídica que lo acompaña. En este caso se trata de dos lotes identificados con folios de matrícula 378-16229 y 378-13906 que pueden rastrearse con claridad hasta el nacimiento de la vida jurídica así:

Folio de matrícula 378-16229 con un área de terreno de 8 Has 3.700 m²:

- **Anotación Nro. 1º:** En el año 1968 mediante la resolución 2921 del 28-03-1968 donde adjudican el lote baldío a la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO.
- **Anotación Nro. 2º:** Compraventa entre la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO (vendedora) y ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (compradora) de este y el predio identificado con folio de matrícula 378-13906, mediante la escritura pública No. 296 del 22-02-1979 de la Notaria 2 de Palmira.
- **Anotación Nro. 9:** Demanda en proceso de pertenencia prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de parte de ROSA EUGENIA SAAVEDRA ARCINIEGAS (demandante) a ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (demandada) mediante el oficio 4346 del 05-10-2017 del Juzgado 003 Civil Municipal de Palmira.

Folio de matrícula 378-13906 con un área de terreno de 11 plazas (7 Has 400 m²):

- **Anotación Nro. 1:** En el año 1958 mediante la escritura pública 375 del 13-03-1958 de la Notaria 2 de Palmira donde compra el señor OBDULIO SERNA ESPINOSA.
- **Anotación Nro. 2:** Permuta entre el señor OBDULIO SERNA ESPINOSA (permutante) y MANUEL AGUIRRE LOPEZ (permutado).
- **Anotación Nro. 3:** Compraventa entre el señor MANUEL AGUIRRE LOPEZ (vendedor) y la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO (compradora), mediante la escritura pública No. 96 del 21-01-1963 de la Notaria 2 de Palmira.
- **Anotación Nro. 4:** Compraventa entre la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO (vendedor) y la señora a la señora ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (compradora), mediante la escritura pública No. 296 del 22-02-1979 de la Notaria 2 de Palmira.
- **Anotación Nro. 7:** Demanda en proceso de pertenencia prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de parte de ROSA EUGENIA SAAVEDRA

ARCINIEGAS (demandante) a ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (demandada) mediante el oficio 4346 del 05-10-2017 del Juzgado 003 Civil Municipal de Palmira.

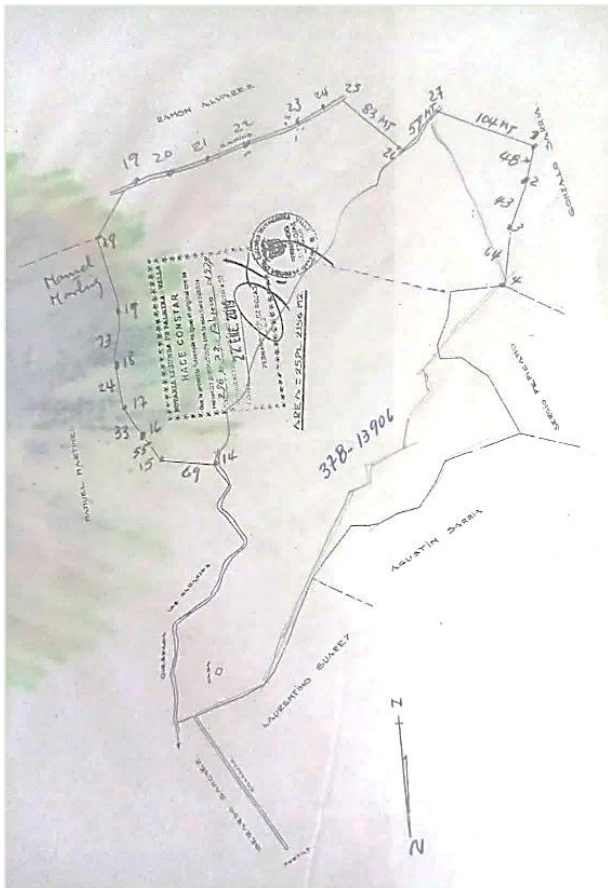


Imagen tomada el plano histórico de la escritura pública No. 296 del 22 de febrero del 1979.

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD.

Los derechos de propiedad del predio son establecidos a partir del certificado de tradición emitido por La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali que reposa en el expediente. El cual expedido el día 01 de mayo de 2025 para los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias: 378-16229 y 378-13906.

Folio de matrícula del predio objeto de informe: 370-347691

Se encontró como propietarios inscritos con derecho real de dominio a:
ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA con C.C. 29.631.526.

7. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

7.1. PAÍS DE UBICACIÓN:	Colombia
7.2. DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca
7.3. MUNICIPIO DE UBICACIÓN:	Palmira
7.4. CORREGIMIENTO:	La Buitrera
7.5. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	Sitio de AYACUCHO Cgto. La BUITRERA
7.6. INFORMACIÓN DEL SECTOR:	Comuna 05 La Buitrera.

8. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PREDIO.

El predio objeto de informe se encuentra ubicado en el área rural el departamento del Valle del Cauca, Municipio de Palmira, Corregimiento La Buitrera, sitio de AYACUCHO.

Por medio del Acuerdo 109 del 2001, se estableció la sectorización del Municipio de Palmira, dividiéndose el área urbana y el área rural posteriormente modificada mediante el decreto 192 de 2014.

Límites Municipales:

- **Norte:** Municipios de El Cerrito.
- **Este:** con el departamento del Tolima.
- **Sur:** Municipios de Pradera y Candelaria.
- **Oeste:** Municipios de Cali, Yumbo y Vijes.

El predio objeto de este informe se encuentra ubicado en el Corregimiento La Buitrera, sitio de AYACUCHO al suroriente del Municipio de Palmira.

9. LOCALIZACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO.

Localización catastral del predio con folio de matrícula No 378-16229:



Imagen tomada del geo portal del Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales De Palmira IDEP, consultando su número predial.

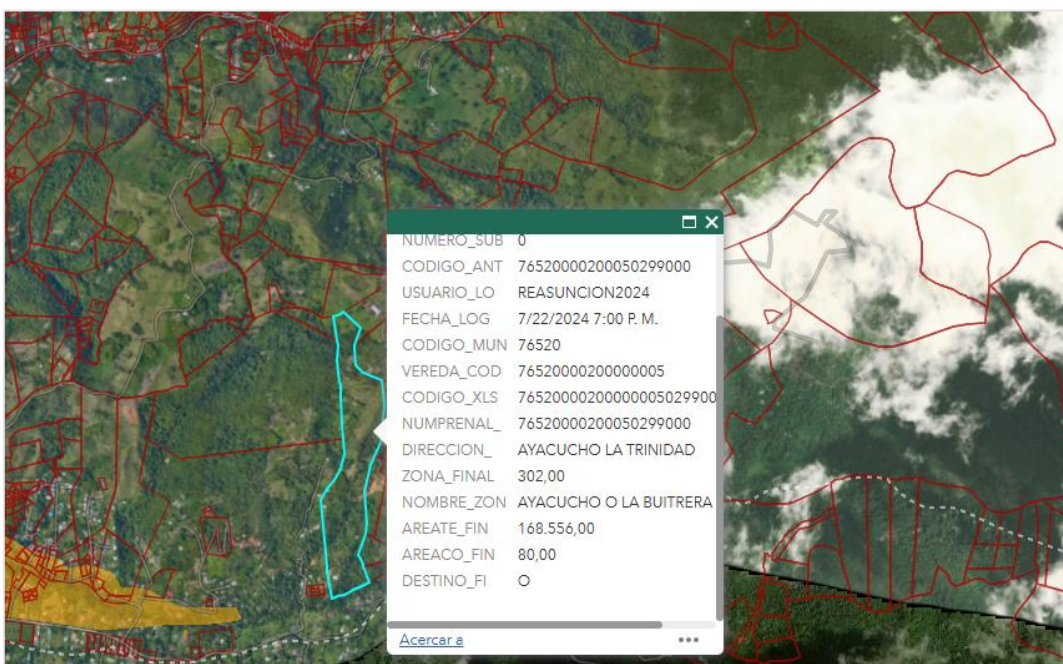


Imagen tomada del geo portal del Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales De Palmira IDEP, consultando su número predial.

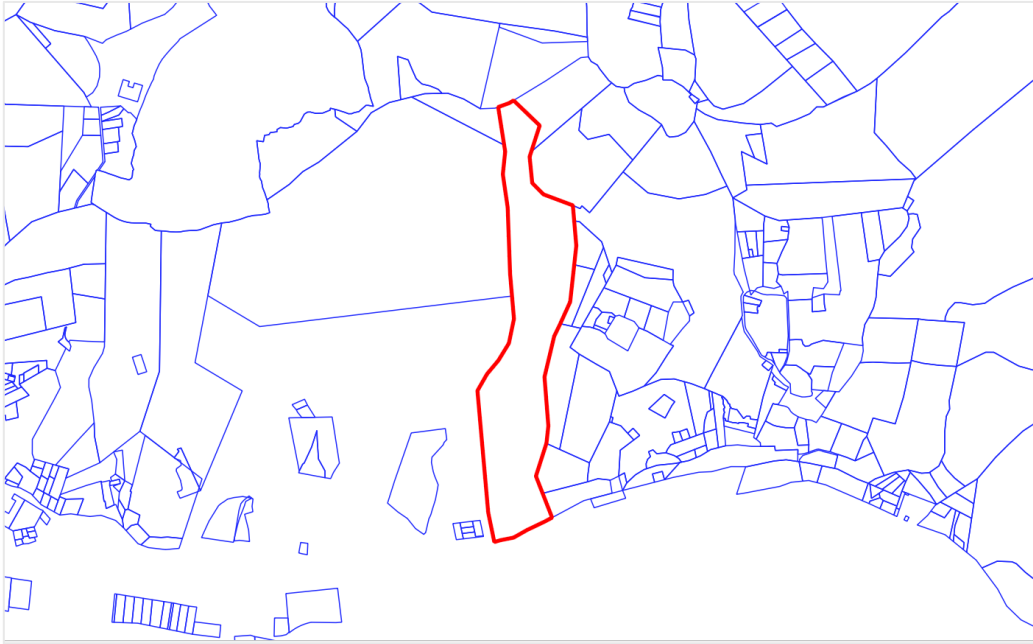


Imagen tomada la GDB descargada de la pagina de datos abiertos <https://datos.sgc.gov.co/>

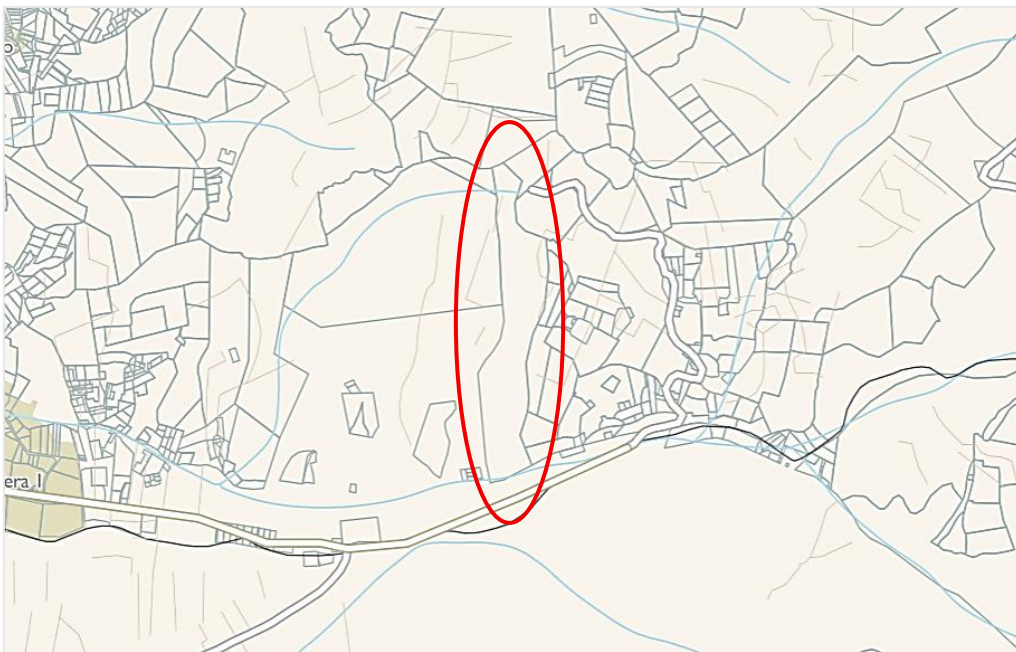


Imagen tomada la página <https://www.colombiainmapas.gov.co/#>

En las imágenes anteriores, obtenidas de diferentes portales oficiales del municipio de Palmira, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del Sistema de Información del Estado, se evidencia la ubicación cartográfica y catastral del predio identificado con el número predial 765200002000000050299000000000, el cual presenta un área registrada de 13 hectáreas con 7.735 metros cuadrados. La

información geoespacial permite corroborar los límites y la localización exacta del inmueble dentro del contexto territorial.

Localización catastral del predio con folio de matrícula No 378-13906:

De acuerdo con la consulta efectuada por la señora Rosa Eugenia Saavedra ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se estableció que el folio de matrícula 378-13906 no se encuentra registrado en la base de datos alfanumérica catastral del municipio de Palmira, ni tampoco en la base de datos cartográfica oficial. En consecuencia, no es posible determinar su ubicación geográfica.

10. NORMATIVIDAD URBANÍSTICA DEL PREDIO.

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA

Acuerdo No. 109

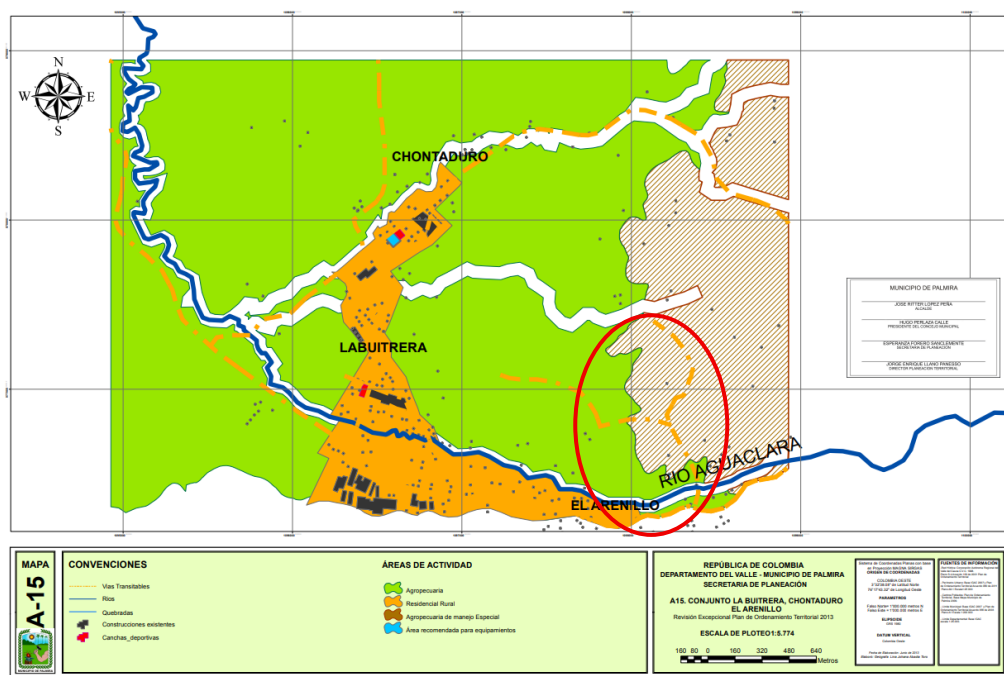
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial.

TITULO II. COMPONENTE RURAL Subtítulo 1 Políticas Sobre Uso y Ocupación del Suelo Rural y el Suelo Suburbano. Artículo 83. Políticas y acciones de mediano y corto plazo para la ocupación del territorio rural. Con el fin de lograr un manejo integral y sostenible de los procesos ecológicos y socioeconómicos del territorio, mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y en particular para prevenir o mitigar los probables impactos derivados del uso y ocupación del Suelo Rural, se establecen las políticas y acciones de corto y mediano plazo que se determinan en los Artículos siguientes, en relación con el medio ambiente, los recursos naturales, los usos del suelo y los asentamientos humanos para las áreas rurales del Municipio de Palmira, las cuales se enmarcan dentro del Plan de Gestión Ambiental para el Valle del Cauca 1.998 – 2002, adoptado por la C. V. C. mediante Acuerdo CD 05 de 1997. Parágrafo. La Administración Municipal en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, elaborará el plano del uso potencial del suelo.

Subcapítulo 3: Conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro Artículo 142. Conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro. Delimitación El Conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro, aparece delimitado en el Plano n°A15 el cual hace parte integral del presente Acuerdo e incluye el asentamiento actual y su futuro consolidación. Artículo 143. Áreas de Actividad. Para efectos de la asignación de los usos del suelo se determinan las siguientes áreas de actividad: a) Área de Actividad Residencial Rural. b) Área de Actividad Agropecuaria, las cuales aparecen delimitadas en el Plano n° A15 que forma parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 144. Directrices de Ordenamiento. Se determinan para el conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro, las siguientes directrices de ordenamiento: 1. Para los Usos del Suelo a) Consolidar en La Buitrera el núcleo del asentamiento, a través de su compactación y localización de equipamientos b) Consolidar el conjunto con su actual carácter y uso: granjas, casaquintas, pequeñas parcelas, restaurantes campestres, mezclados con uso forestal en especies nativas y frutícolas. c) Control a la subdivisión predial. d) Relocalizar las viviendas ubicadas en los cauces de inundación de las quebradas Chontaduro y Cocuro, de manera concertada con la comunidad. e) Establecer área para desarrollar programa de vivienda o parcelación campesina de interés social, que permitan la relocalización de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. 2. Para el Sistema Vial a) Mejoramiento vial en los sectores La Buitrera - Arenillo y Chontaduro - La Zapata, incluyendo manejo hidráulico, taludes, cunetas. 3. Para los Equipamientos a) Completar los equipamientos faltantes y localizarlos en las áreas identificadas en el Plano N°A15 que hace parte integral del presente Acuerdo. 4. Para los Servicios Públicos Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: a) Ampliación de la red de alcantarillado. b) Estudios para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final de aguas servidas y para mitigación de impactos y recuperación del río Agua clara y las quebradas Chontaduro, Candelillas y Cocuyos. c) Optimizar el funcionamiento de la laguna de oxidación que recoge las aguas servidas de la urbanización campestre. d) Tratamiento de residuos líquidos y sólidos producidos por avícolas previa a la disposición final en un plazo no mayor a 24 meses CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA Acuerdo No. 109 Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 78 de 141 e) Protección de las fuentes de abastecimiento: quebradas El Edén, El Mesón, Flores Amarillas, El Silencio, El Oso y Chontaduro, mediante proyectos de recuperación de flora y fauna, conservación Página de suelos y regulación de caudales hídricos para el desarrollo sostenible. 5. Para Producción Agropecuaria a) Construcción del distrito de riego en ladera en la vereda el mesón, observando las normas de mitigación ambiental exigidas por la C.V.C. b) Proyectos para incentivar la producción agrícola, pequeña ganadería y especies menores. c) Proyectos para seguridad alimentaria. 6. Para el marco ambiental. a) Proyectos para proteger los suelos con barreras vivas, la flora y la fauna.

Plano N°A15



Áreas de actividad que afectan a los predios objeto de este informe.

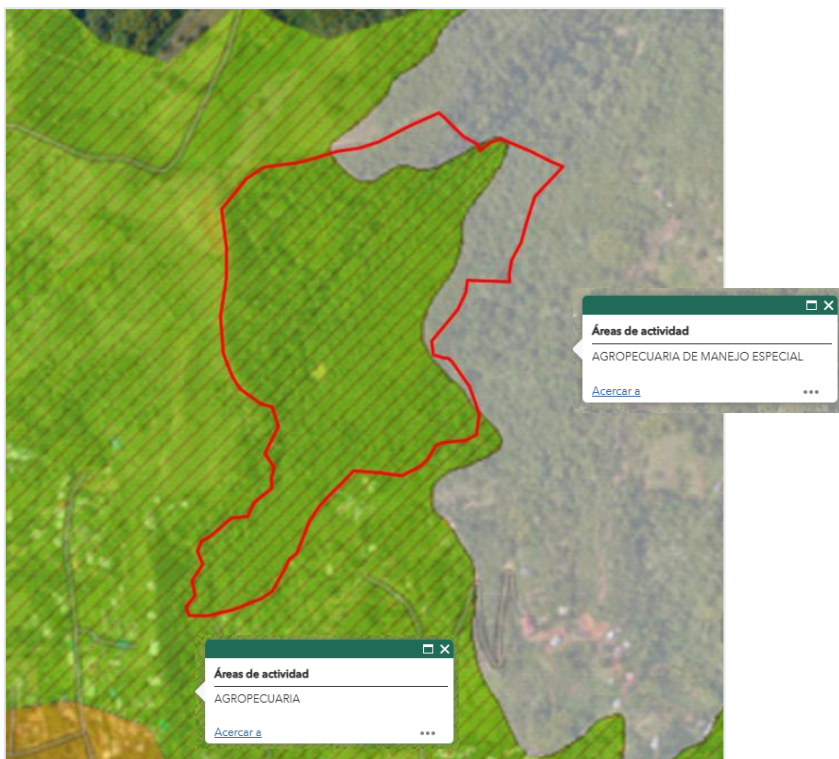


Imagen tomada del geo portal del Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales De Palmira IDEP, consultando su número predial.

11. INFORMACIÓN DEL PREDIO.

Se trata de dos predios rurales de mayor extensión, localizados en el corregimiento de La Buitrera, sector Ayacucho. En la actualidad, la mayor parte del terreno presenta cobertura vegetal conformada por arbustos nativos, amplia diversidad de especies arvenses, árboles propios de la región. El predio cuenta con cerramientos parciales en sus linderos, observándose además vestigios de cercos antiguos que evidencian la delimitación previa de la propiedad. Esta condición refleja que, aunque existe demarcación física en algunos tramos, parte de los linderos requieren mantenimiento o reposición para garantizar su definición y protección.

DESARROLLO DEL DICTAMEN

12. DETERMINE CON PRECISIÓN CABIDA Y LINDEROS DEL PREDIO OBJETO DE ANÁLISIS.

En el proceso de establecer la cabida y linderos del predio objeto de este informe, se realiza visita al predio y se realizan las siguientes actividades:

a) Planeación del levantamiento:

- Revisión previa del área de estudio (cartografía, acceso, visibilidad satelital).
- Definición de objetivos: Puntos a medir, tipo de terreno, densidad de datos requerida.
- Programación de puntos de control y zonas de difícil acceso.

b) Instalación de la estación base (Base RTK)

- Montaje de un receptor GPS fijo sobre un punto.
- Configuración para transmitir correcciones diferenciales en tiempo real al equipo móvil (Rover) vía radio, módem o red NTRIP.

c) Configuración y prueba de equipos:

- Calibración y prueba de comunicación entre base y Rover.
- Verificación del estado de baterías, visibilidad de satélites (mínimo 5-6), y precisión inicial.

d) Levantamiento de campo (con equipo móvil – Rover):

- Recorrido sistemático del área con el receptor móvil para registrar coordenadas X, Y, Z (latitud, longitud y altitud).
- Captura de puntos georreferenciados sobre elementos del terreno: límites de predios, vías, quebradas, construcciones, cultivos, postes, etc.
- Toma de puntos adicionales para definir curvas de nivel o pendientes (modelo digital del terreno).

e) Toma de puntos de control o verificación:

Se miden puntos redundantes o de referencia conocidos para validar la precisión del levantamiento.

Como resultado del levantamiento topográfico realizado mediante tecnología GPS RTK, se obtuvo dos **polígonos georreferenciados al sistema de coordenadas Magna origen Nacional con una superficie total de 134.000,96 m²** (Ciento treinta y cuatro mil metros cuadrados) discriminados así: folio 378-16229 con 70.867,09 m² y folio 378-13906 con 63.133,96 las cuales representan con precisión los límites del predio objeto de este informe.

El producto final se compone de los siguientes elementos:

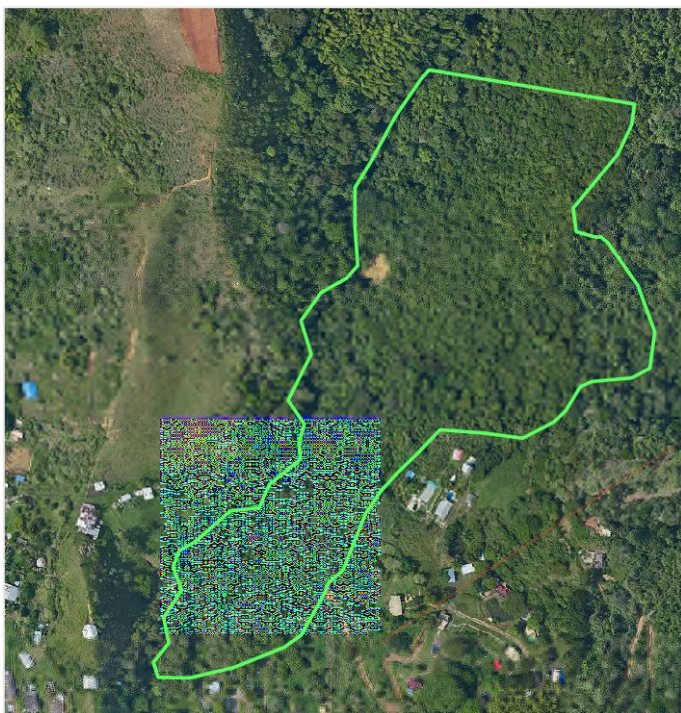
- **Delimitación precisa del polígono**, compuesto por vértices capturados en campo con coordenadas planas (X, Y) bajo el sistema de referencia **MAGNA-SIRGAS – Origen Nacional**.
- **Representación gráfica en plano topográfico**, donde se identifican claramente los **límites físicos del predio**, sus **colindancias** y las principales referencias naturales o artificiales (cercas, caminos, cuerpos de agua, construcciones).
- **Listado de coordenadas** de cada vértice del polígono, con su respectiva numeración y precisión centimétrica.
- **Cálculo de área certificado** mediante software topográfico, validando el cierre geométrico del polígono y asegurando la coherencia entre los datos de campo y el plano generado.

13. POLÍGONOS RESULTANTES DEL LEVANTAMIENTO

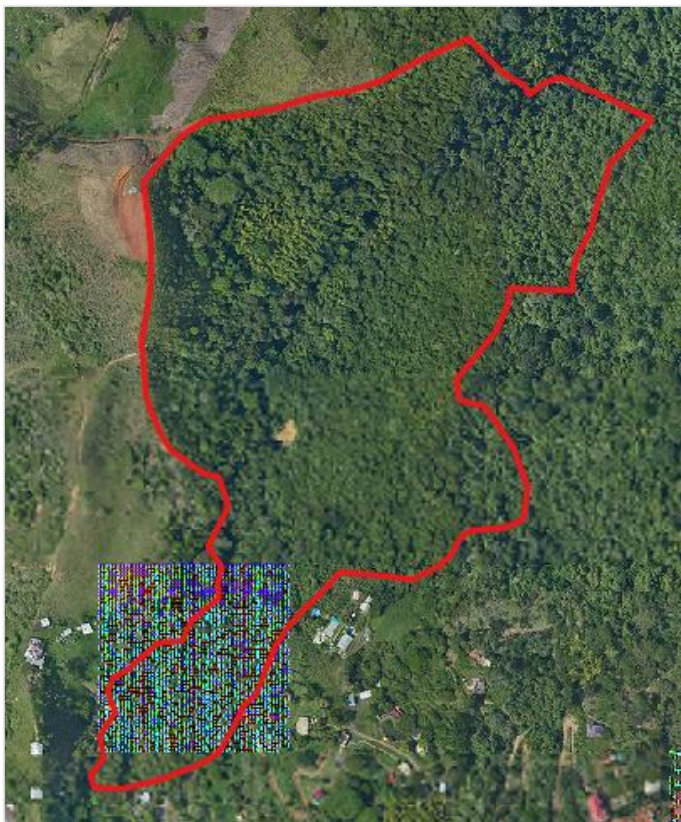
Folio 378-16229: Área resultante del levantamiento 7 has 867.09 m²



Folio 378-13906: Área resultante del levantamiento 6 has 3133.96 m2.

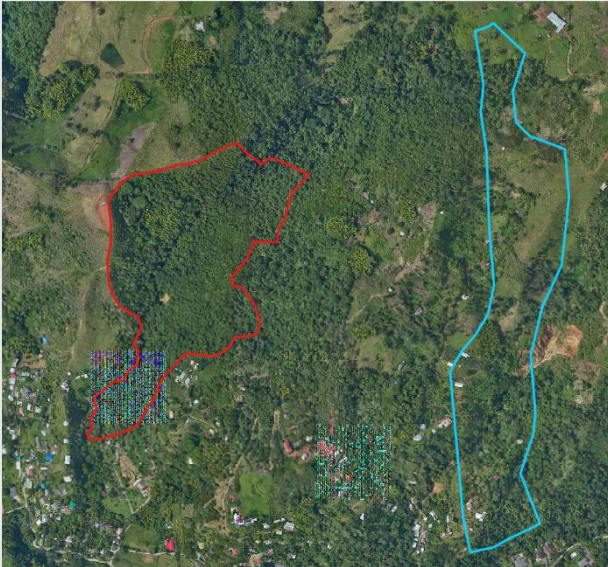


Folios 378 -16229 y 378-13906: Levantamiento total de los dos predios 13 has 4000.96 m2.



14.COMPARATIVOS.

- **POLÍGONO BASE CARTOGRÁFICA DEL IGAC VS EL POLÍGONO DE LEVANTAMIENTO.**



Polígono obtenido mediante levantamiento topográfico realizado el día 05 de julio del 2025.

Polígono registrado en la base cartográfica del IGAC.

Se realizó un análisis comparativo entre la geometría del predio registrada en la base cartográfica oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la obtenida a partir del levantamiento topográfico de precisión efectuado con equipo RTK-GPS. Este procedimiento permitió evaluar diferencias en forma, dimensiones y ubicación de ambos polígonos, identificando desplazamientos, variaciones en los linderos y discrepancias en el área calculada. El resultado del comparativo constituye un insumo técnico para la verificación de la información catastral y la validación física del predio en terreno.

Así mismo, se evidenció que el folio de matrícula 378-16229 figura inscrito en la base de datos cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el Número Predial Nacional (NPN) 765200002000000050299000000000 y un área registrada de 137.735 m². Lo anterior resulta incongruente frente al área consignada en los títulos de propiedad y en la tradición del mismo folio de matrícula, la cual corresponde a 83.700 m². Esta diferencia de 54.035 m² pone de manifiesto una inconsistencia entre la información física y la catastral que requiere verificación y ajuste ante la autoridad competente.

Por otra parte, se constató que el predio identificado con el folio de matrícula 378-13906 no cuenta con información cartográfica registrada en la base de datos del

IGAC, lo que impide su localización y representación precisa dentro de la cartografía catastral oficial.

RECOMENDACIONES PARA SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS CATASTRALES:

Una vez sea aprobado por el contratante el plano de levantamiento topográfico realizado por el contratista, este se podrá usar para solicitar las mutaciones a las que haya lugar ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- A. Para subsanar la inconsistencia de la errada localización cartográfica y la diferencia de área del folio de matrícula 378-16229, se debe:
 - Aportar el plano de levantamiento topográfico al radicado de rectificación de área de terreno para que su localización y área de terreno sea ajustada con base en el levantamiento topográfico.
- B. Para subsanar la no inscripción del folio de matrícula 378-13906 en la base de datos catastral del municipio de Palmira se debe:
 - Solicitar la inscripción de predio nuevo con el folio de matrícula 378-13906 aportando las escrituras públicas del predio, certificado de tradición y el plano de levantamiento topográfico.

• POLÍGONOS HISTÓRICOS VS POLÍGONOS DE LEVANTAMIENTO.

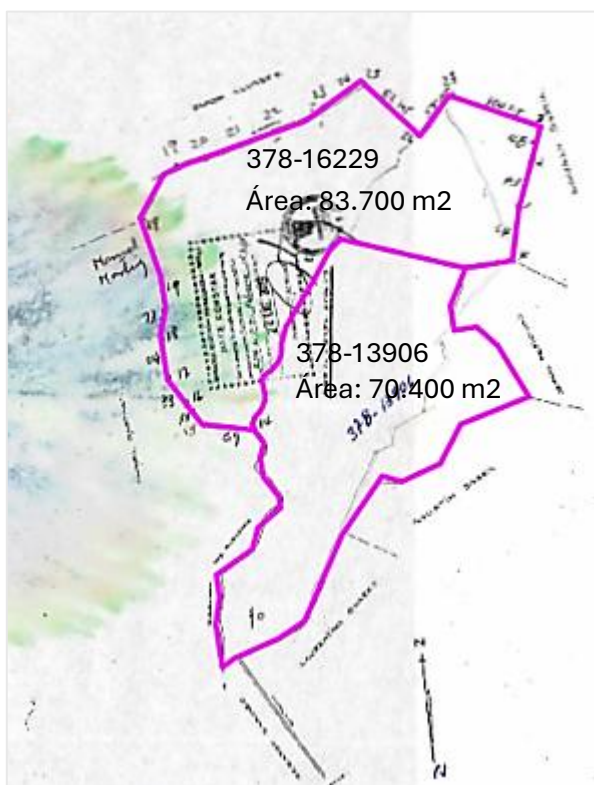


Imagen tomada el plano histórico de la escritura pública No. 296 del 22 de febrero del 1979.

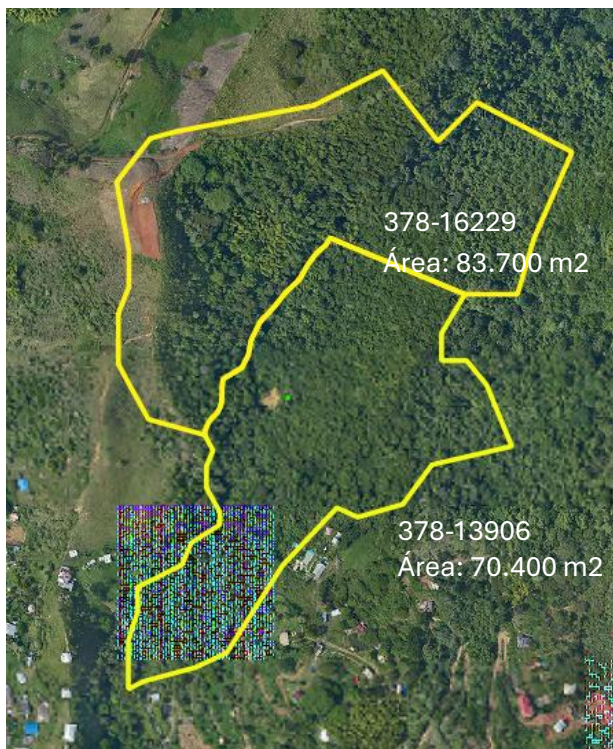
La imagen anterior representa los polígonos históricos correspondientes a los predios identificados con los folios de matrícula 378-16229 y 378-13906. Dicho plano no presenta cuadro de coordenadas, sistema de referencia geodésico ni dimensiones específicas en los linderos.

En el análisis documental se revisaron las escrituras públicas aportadas:

- Escritura Pública No. 375 del 13 de marzo de 1958, Notaría Segunda de Palmira.
- Escritura Pública No. 96 del 21 de enero de 1963, Notaría Segunda de Palmira.
- Escritura Pública No. 296 del 22 de febrero de 1979, Notaría Segunda de Palmira.

Se evidenció que en ninguna de ellas se describen medidas lineales de las colindancias, limitándose a señalar los linderos por referencia a predios vecinos o elementos naturales, lo que imposibilitó la reconstrucción precisa del polígono histórico a partir de la información jurídica disponible.

Con el fin de obtener un polígono aproximado a la realidad jurídica de los predios, se procedió a recrear sus geometrías tomando como base el plano jurídico aportado, el cual fue escalado digitalmente hasta ajustar las áreas históricas registradas para cada inmueble. Como resultado de este proceso se generaron los siguientes polígonos de referencia.



Es importante mencionar que, debido a la ausencia de referencias precisas tales como coordenadas geográficas, distancias lineales en metros y datos de amarre geodésico, así como por la metodología empleada para la recreación de los polígonos históricos, existe la posibilidad de que se presenten márgenes de error tanto en la delimitación de dichas geometrías como en la determinación de sus áreas. Estos posibles desvíos deben ser considerados al interpretar los resultados.

Para georreferenciar los polígonos mencionados anteriormente, se utilizó como elemento de referencia el recorrido de la quebrada **El Naranjal**, identificada y trazada a partir de la cartografía oficial y de la observación de imágenes satelitales. Este curso hídrico sirvió como punto de apoyo para ubicar y orientar las geometrías dentro del contexto territorial, permitiendo su ajuste espacial y facilitando la comparación con la cartografía catastral y el levantamiento topográfico. Tal como se aprecia en la imagen anterior, la quebrada actúa como un hito natural que contribuye a la precisión en la ubicación de los polígonos recreados.

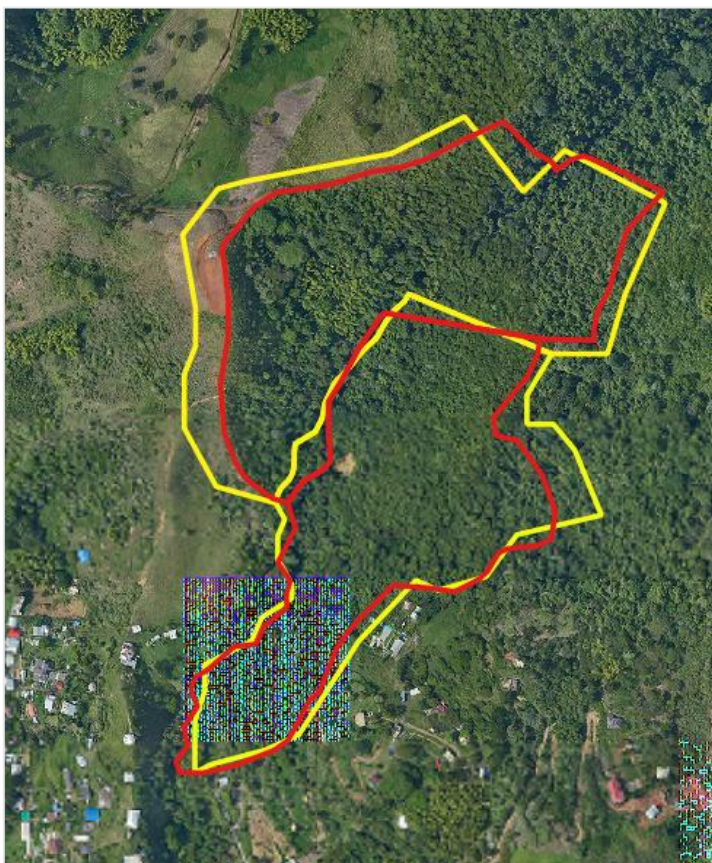
Para comprender el comportamiento de los polígonos históricos frente a los polígonos obtenidos en el levantamiento topográfico, se realizó la superposición de ambos conjuntos de información aplicando un proceso de escalado mediante dos metodologías de referencia:

- La primera consistió en ajustar los polígonos históricos con base en las áreas consignadas en los títulos de propiedad de los dos predios, lo que permitió obtener una correspondencia aproximada en cuanto a dimensiones.
- La segunda metodología utilizó como referencia elementos físicos presentes en el terreno, específicamente la quebrada El Naranjal, que constituye parte del lindero común de los predios, y el camino que delimita parcialmente el lindero norte de uno de ellos. Esta aproximación permitió alinear con mayor precisión la cartografía histórica con el levantamiento actual, dado que se apoya en hitos naturales y verificables.

A continuación, se describen y representan gráficamente los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estas dos metodologías comparativas.

14.1 Primera metodología:

En esta primera metodología, se escaló el polígono del plano histórico utilizando como referencia el área de 16 hectáreas descrita en dicho documento. Este ajuste permitió una representación proporcional del polígono dentro del espacio analizado, al superponerlo con el polígono obtenido del levantamiento topográfico, se evidencia una notable coincidencia en los límites Norte y Sur, lo que indica que la información histórica, pese a sus limitaciones técnicas y de precisión, conserva una correspondencia aceptable en estas direcciones. Sin embargo, en el lindero Occidente se observa una gran diferencia, posiblemente atribuibles a la ausencia de coordenadas exactas en el plano original.



— Polígonos del levantamiento topográfico

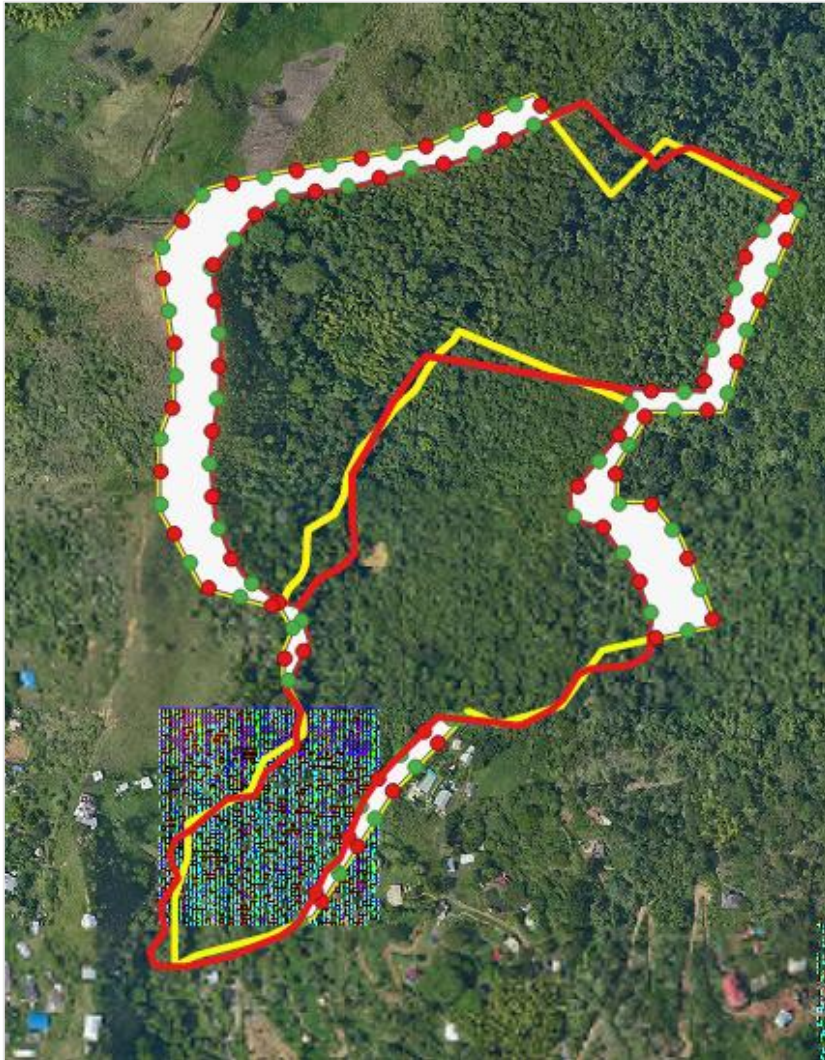
— Polígonos del históricos.

En la anterior imagen se grafica la super posición de los polígonos estudiados.

A partir de esta super posición se puede obtener las mayores diferencias de áreas y en qué sectores se presentan siendo hacia el Occidente con 14.305,65 m² y hacia el Oriente con 10.463,71 m², como se visualiza en la siguiente imagen.

Es importante mencionar que se presentan diferencias entre las áreas registradas en los títulos y el plano aportado siendo así:

- Plano aportado 16 has
- Folio de matrícula 378-16229 8 Has 3700 m²
- Folio de matrícula 378-13906 11 plazas = 7 has 400 m²
- Área total de los dos folios de matrícula 15 has 4100 m².

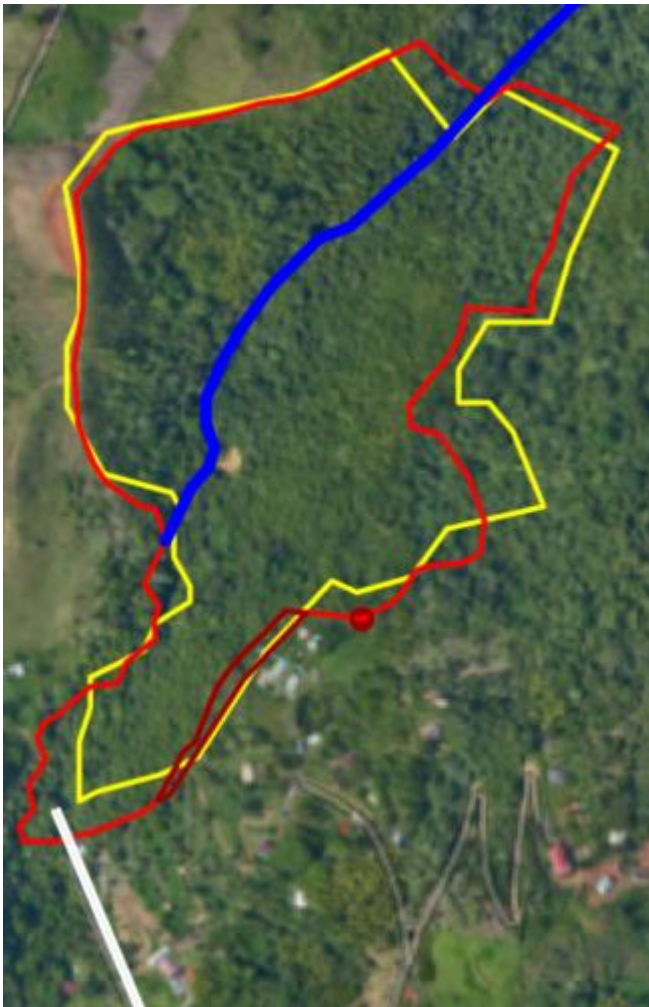


- Polígonos del levantamiento topográfico
- Polígonos del históricos.
- Ubicación de las diferencias de áreas.

En la anterior imagen se pueden ilustrar donde se presentan las mayores diferencias de las áreas siendo las más notables en los linderos oriente y Occidente.

14.2 Segunda metodología:

En esta segunda metodología, se utilizaron como puntos de referencia el accidente geográfico de la quebrada El Naranjal, que constituye un lindero natural compartido entre los dos predios objeto de análisis, así como el camino de herradura identificado en el levantamiento topográfico y presente en una sección del lindero Norte. Estos elementos, al ser referencias físicas permanentes y fácilmente verificables en campo, permitieron ajustar con mayor precisión la ubicación espacial de los polígonos históricos frente al levantamiento actual, facilitando una correlación más confiable entre la cartografía antigua y los datos topográficos recientes.



- Polígonos del levantamiento topográfico
- Polígonos del históricos.
- Recorrido de la quebrada el naranjal.

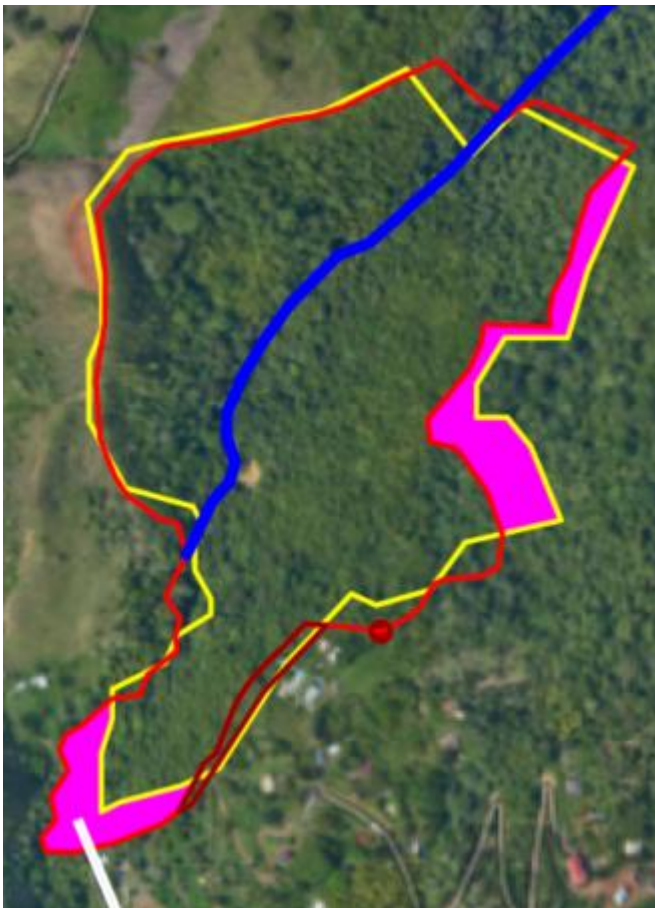
En la anterior imagen se grafica la super posición de los polígonos estudiados.

Mediante la segunda metodología, se obtuvo un polígono de 13 Has 4261 m².

En la superposición de los polígonos se evidencia una gran coincidencia en el lindero Occidente por otra parte, se pueden ver notables diferencias en el lindero Sur y el lindero Noreste.

Es importante mencionar que se presentan diferencias entre las áreas registradas en los títulos y el plano aportado siendo así:

- Plano aportado 16 has
- Folio de matrícula 378-16229 8 Has 3700 m²
- Folio de matrícula 378-13906 11 plazas = 7 has 400 m²
- Área total de los dos folios de matrícula 15 has 4100 m².



- Polígonos del levantamiento topográfico
- Polígonos del históricos.
- Ubicación de las diferencias de áreas.

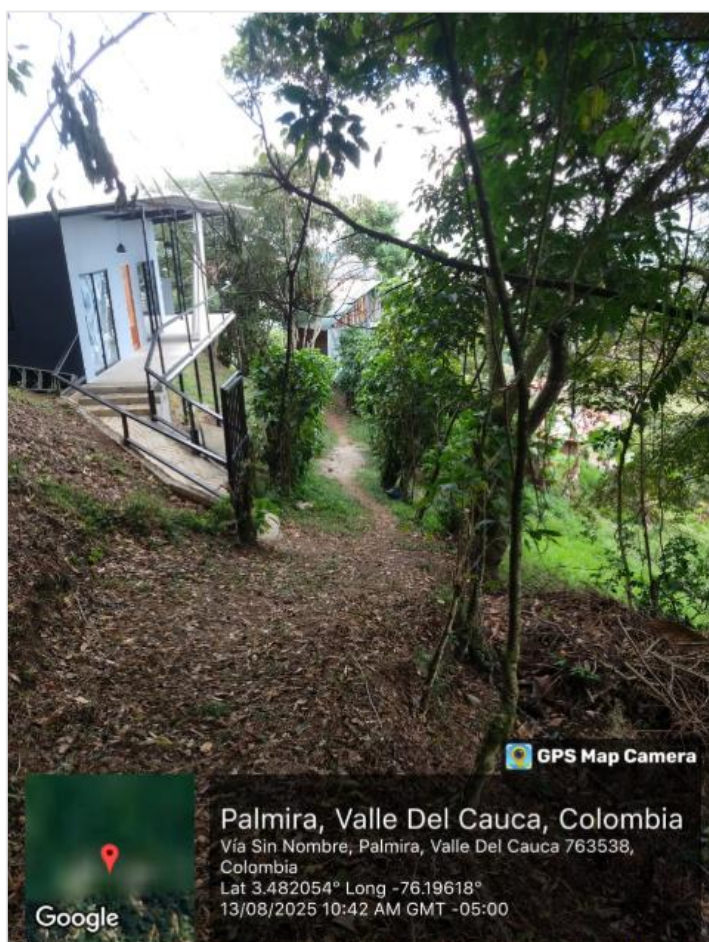
En la anterior imagen se pueden ilustrar donde se presentan las mayores diferencias de las áreas siendo las más notables en el lindero Noreste.

Del análisis comparativo entre los polígonos históricos y el polígono obtenido del levantamiento topográfico, aplicando ambas metodologías de referencia, se observa una coincidencia general aceptable en la ubicación y forma de los predios, especialmente en los linderos Norte y Sur. Sin embargo, en ambos casos persiste una diferencia significativa en el lindero Noreste, lo que evidencia una posible inconsistencia entre la información histórica y la situación actual del terreno.

DESCRIPCIÓN	ÁREA (Has)
Áreas históricas	15 Has 3700 m2
Polígono metodología uno	16 Has
Polígono metodología dos	13 Has 4261 m2
Polígono levantamiento	13 Has 400 m2

Localización de punto de referencia compartido por el contratante:

El día 13 de agosto del 2025 el contratante compartió coordenadas geográficas capturadas en punto de referencia:



Al geolocalizar el punto de referencia compartido por el contratante este coincide con un punto de coordenada capturado durante el levantamiento topográfico como se muestra en la siguiente imagen:



-  Polígonos del levantamiento topográfico
-  Punto de referencia compartido por el contratante

15. ANÁLISIS PLANO DOS APORTADO POR LA PETICIONARIA.

Se realiza análisis de plano No. Dos aportado por la solicitante para determinar su relación con los predios con folio de matrícula 378 -16229 y 378 – 13906 en el lindero oriente y se evidencio lo siguiente:

El plano corresponde a la representación planimétrica de los predios denominados:

- Lote No. 3 con folio 378 – 86552
- Lote No. 4 con folio 378 - 163337
- Lote No. 5 con folio 378 - 86553
- Lote No. 6 con folio 378 - 86552
- Lote No. 7 con folio 378 – 68299
- Lote No. 8 con folio 378 - 41596

A su vez este plano representa el lindero Occidente de estos folios como se puede evidenciar en la siguiente imagen. Es importante mencionar que el siguiente plano no cuenta con coordenadas, sistemas de coordenadas ni convención de norte que indique el rumbo de sus líneas.

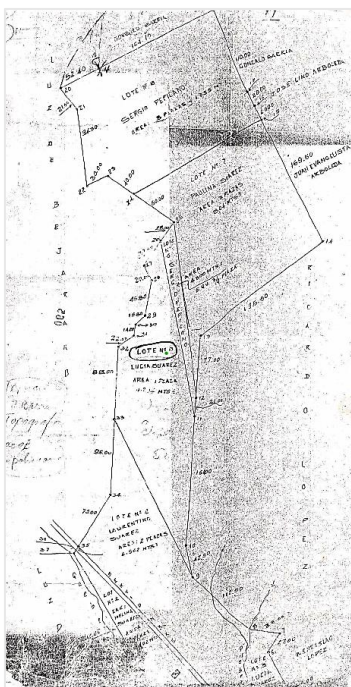
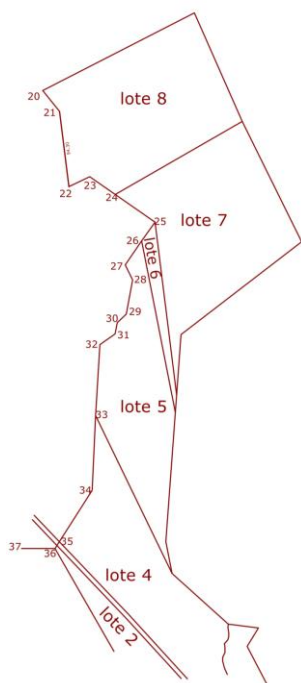


Imagen tomada el plano dos aportado por la solicitante.

Digitalización del plano dos.

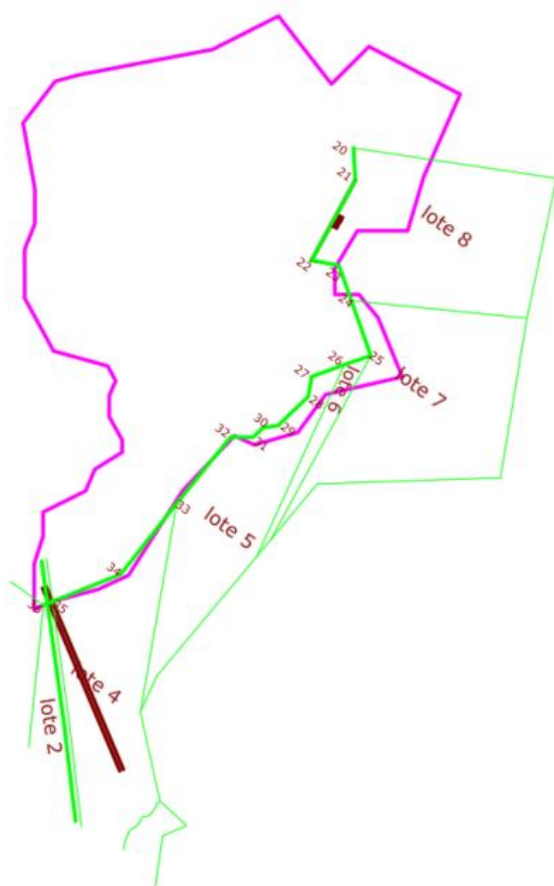
Se digitaliza el plano dos aportado mediante calcado de los polígonos usando el programa de dibujo AutoCAD en formato DWG, posteriormente se escaló digitalmente usando como medidas de referencia la distancia entre el punto 21 y punto 22 de este plano con una distancia de 94.30 mts., resultando en los siguientes polígonos:



Como se puede observar, se ubicaron cada uno de los predios presentes en el plano como también los puntos o vértices que conforman el lindero Occidente de los predios, a su vez lindero Oriente de los predios objeto de este informe 378-16229 y 378-13906.

16. COMPARATIVO ENTRE EL PLANO DOS Y EL PLANO DE LOS PREDIOS 378-16229 y 378-13906.

Para este comparativo se realizó una superposición de los polígonos obtenidos de los planos aportados, utilizando como punto de referencia y amarre el carreteable ubicado al sur, dado que este elemento se encuentra claramente identificado y verificable tanto en el plano correspondiente a los folios 378-16229 y 378-13906, como en el plano No. 2 y en la ortofoto del año 2021 del IGAC disponible en la plataforma IDEP del municipio de Palmira. Esta referencia permitió alinear con mayor precisión los polígonos y garantizar que la comparación se efectuara sobre un elemento físico estable y reconocible en el terreno.



- Polilínea del plano dos aportado
- Polígonos del históricos.

En la imagen anterior se observa la disposición relativa de cada uno de los polígonos analizados. Dado que los planos carecen de información georreferenciada, como coordenadas, sistema de referencia y medidas precisas de sus linderos, no es posible garantizar con exactitud su ubicación en el territorio ni sus dimensiones reales. Para efectos del presente ejercicio, los polígonos fueron escalados con base en el área jurídica registrada en los títulos de propiedad.

Adicionalmente, el polígono correspondiente al plano No. 2 fue rotado 30 grados hacia el oriente, con el fin de lograr un ajuste con el lindero oriental del plano que contiene los polígonos de los folios de matrícula 378-16229 y 378-13906.

17. ANÁLISIS ESCRITURA 822 DEL 16 DE 1967 DE LA NOTARIA 2 DE PALMIRA.

El objetivo de analizar esta escritura es determinar la localización exacta del predio a partir de la descripción de sus linderos y colindantes consignados en el documento. Este análisis permite identificar su posición relativa dentro del territorio, establecer su correspondencia con la cartografía oficial y verificar posibles variaciones o inconsistencias respecto a la información registrada en títulos.

La Escritura Pública No. 822 del 16 de mayo de 1967, otorgada en la Notaría Segunda de Palmira, corresponde a una transferencia a título de venta real y perpetua, mediante la cual se enajenan a favor de la señora Luz María Arce Bejarano todos los derechos que a los enajenantes les correspondan dentro de la mencionada sucesión. Dichos derechos recaen sobre un pequeño lote de terreno, integrante de uno de mayor extensión inventariado en el proceso jurídico citado.

El lote en cuestión tiene una extensión de una plaza (1 PL) y se encuentra alinderado de la siguiente manera:

- **Oriente:** Predio de Sergio Iticano, separando un callejón de propiedad de este.
- **Occidente:** Predio de Laurentino Suárez.
- **Norte:** Predio de la compradora, Luz María Arce de Bejarano.
- **Sur:** Predio de Ricardo López.

Es importante mencionar que la citada escritura no posee planos adjuntos; pese a esto, las personas que realizan la venta: Laurentino Suarez con cedula 2.604.720, Paulin Suarez con cédula 29.662.079, Lucia Suárez con cédula 29.662.080 y Carmelina Suárez con cédula 29.686.067 todas de Palmira, son las mismas personas que figuran en la tradición de los predios: Predios 378-86552 lote tres, 378-163337 lote cuatro, 378-86553 lote cinco, 378-72473 lote seis, 378-68299 lote siete y 378-41596 lote ocho, estos predios son los que se encuentran en el plano No. Dos aportado.

De acuerdo a lo anterior, se puede presumir que este predio está ubicado al Oriente del predio objeto de este informe (378-16229 y 378-13906) y no dentro de los linderos del predio objeto de este informe.

Se analiza la tradición de los predios con folio de matrícula: 378-86552 lote tres, 378-163337 lote cuatro, 378-86553 lote cinco, 378-72473 lote seis, 378-68299 lote siete y 378-41596 lote ocho y se evidenció que todos tienen registrada la sentencia No. 037 del 31-08-1970 del JUZ.4. civil mpal de palmira, lo que refuerza la teoría de que el predio de 1 plaza vendido mediante la escritura 822 del 16 de 1967 de la Notaria 2 de Palmira, hacia parte de estos predios. Así mismo se pudo constatar que la mencionada escritura 822 no figura registrada en ninguno de los folios mencionados anteriormente y que son colindantes de los predios objeto de este informe.

Analizando la cronología de la escritura 822 del 16 de mayo de 1967, otorgada en la Notaría Segunda de Palmira y la sentencia No 037 del 31-08-1970 del JUZ.4. civil mpal de palmira, se puede verificar que la sentencia de sucesión es posterior a la fecha de la escritura 822, por lo que también se puede presumir que esta escritura no fue registrada.

18.CONCLUSIONES

Conclusiones del análisis de los folios 378 – 16229 y 378 – 13906.

El levantamiento topográfico realizado con tecnología GPS RTK permitió obtener polígonos georreferenciados con alta precisión para los predios identificados con los folios de matrícula 378-16229 y 378-13906, generando una delimitación confiable en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS – Origen Nacional.

El análisis comparativo evidenció discrepancias significativas entre la información física obtenida en campo, los datos catastrales del IGAC y la información jurídica de los títulos, destacando diferencias de área y ausencia de cartografía oficial en uno de los predios.

Asimismo, la revisión de los planos y documentos históricos reveló la carencia de coordenadas, distancias métricas y sistemas de referencia, lo que limitó la reconstrucción precisa de la geometría original, obligando a realizar una recreación aproximada basada en escalamiento digital y en elementos naturales como la quebrada El Naranjal para su ubicación.

La superposición de polígonos históricos y de levantamiento permitió identificar sectores con variaciones significativas de superficie, localizadas principalmente

hacia el occidente y oriente del predio. Estas diferencias, junto con las inconsistencias detectadas en las bases de datos oficiales, refuerzan la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la actualización catastral y la armonización entre la información física, jurídica y cartográfica, garantizando así la certeza en la extensión y ubicación de los predios.

Conclusiones del análisis del plano No. Dos.

El análisis del plano No. 2, en contraste con los planos y la información disponible de los predios con folios de matrícula 378-16229 y 378-13906, permitió identificar que, si bien existe correspondencia en la disposición relativa de los polígonos y en elementos físicos como el carreteable ubicado al sur, la ausencia de coordenadas, sistema de referencia y medidas exactas impide establecer con precisión su ubicación geográfica y dimensiones reales. El proceso de escalado y rotación aplicada al plano No. 2 evidenció una posible coincidencia en el lindero oriental de los predios objeto del informe; sin embargo, al tratarse de una aproximación basada en elementos gráficos y no en información georreferenciada, sus resultados deben interpretarse únicamente como indicativos y no concluyentes en términos de localización oficial.

Conclusiones del análisis de la escritura 822 del 16 de mayo de 1967.

Del estudio de la Escritura Pública No. 822 del 16 de mayo de 1967 y de la tradición registral de los predios colindantes, se infiere que el lote de una plaza allí descrito no se encuentra dentro de los linderos del predio objeto de este informe, sino al oriente de este, formando parte del conjunto de predios identificados con los folios 378-86552, 378-163337, 378-86553, 378-72473, 378-68299 y 378-41596. La coincidencia de vendedores, la correspondencia de colindancias y la existencia de la sentencia No. 037 del 31 de agosto de 1970 inscrita en dichos folios, refuerzan esta conclusión.

Adicionalmente, la ausencia de planos anexos y el hecho de que la escritura 822 no figure registrada en ninguno de los folios mencionados sugiere que el acto de transferencia no fue inscrito en el registro inmobiliario, lo que limita su eficacia frente a terceros y su formal reconocimiento catastral y registral.

19. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

1. Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones restrictivas que se describen en este informe.
2. El perito no tiene intereses en el bien inmueble objeto de estudio.

3. Los honorarios del perito no dependen de aspectos del informe.
4. El perito ha cumplido los requisitos de formación y de experiencia de su profesión.
5. El perito ha tenido acceso para la realización de una visita o verificación personal al bien inmueble.
8. Nadie, con excepción de las personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional en la preparación del informe.
9. El perito manifiesta no tener interés alguno en esta(s) propiedad(es); así como también manifiesta no haber sido propietario parcial o total de la(s) misma(s), ni está interesado directa o indirectamente en adquirirla en fecha futura.

20. DECLARACIÓN DE NO VINCULACIÓN CON EL SOLICITANTE DE LA VALUACIÓN.

1. El perito manifiesta que no tiene relación directa o indirecta con el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de análisis que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses.
2. El perito manifiesta que este informe de análisis jurídico y cartográfico es confidencial para las partes, hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico del encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte y no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe.

VIVIAN FERNANDA RAMIREZ RAMIREZ

Arq. Universidad San Buenaventura.

Esp. Gerencia de construcción.

T.P. A36632016 - 1144080547